



G7 Jurídico

Analistas
Direito Processual Penal – Nestor Tavora
Aula 06

MATERIAL DO PROFESSOR

b) Crimes permanentes ou continuidade delitiva- diante da dilação por mais de uma COMARCA, a competência territorial será firmada pela prevenção (art. 71, CPP).

c) Quando o réu tem mais de um domicílio ou residência, a competência é firmada pela prevenção (art. 72, § 1º, CPP).

d) Competência do estelionato diante da pluralidade de vítimas- quando o delito ocorre nas circunstâncias do § 4º do art. 70 do CPP, teremos a prevenção como elemento de solução. O mesmo ocorre quando a vítima é única, mas possui pluralidade de domicílios.

e) Diante de uma ação penal PRIVADA, mesmo sabendo o local da consumação, o querelante poderá optar pelo domicílio ou residência do RÉU (art. 73, CPP).

ADVERTÊNCIA: tal prerrogativa é INAPLICÁVEL na ação privada subsidiária da pública.

f) Competência territorial nas infrações ocorridas em embarcações ou aeronaves

Obs.1. No aspecto material, a competência para crimes ocorridos em embarcações ou aeronaves é já Justiça Federal, ressalvada a competência da Justiça Militar (art. 109, IX, CF).

ADVERTÊNCIA: quanto às embarcações, é necessário que sejam enquadradas como NAVIO, leia-se, embarcação de grande porte com aptidão para realizar viagem INTERNACIONAL. Caso contrário, a competência será da justiça estadual.

Obs.2. Conceito de território NACIONAL:

- Fronteiras;

- Espaço aéreo- ele abrange até a camada atmosférica;
- Mar territorial- faixa litorânea que vai de 0 a 12 milhas náuticas.

Obs.3. Território nacional por equiparação (embarcações e aeronaves):

- i) Embarcações e aeronaves de natureza PÚBLICA e de bandeira BRASILEIRA: são Brasil em qualquer lugar do Globo.
- ii) Embarcações e aeronaves de natureza PÚBLICA e de bandeira ESTRANGEIRA- não são consideradas Brasil.
- iii) Embarcações e aeronaves de natureza PRIVADA e de bandeira BRASILEIRA- são Brasil quando estiverem transitando em nosso território ou em alto mar.
- iv) Embarcações e aeronaves de natureza PRIVADA e de bandeira ESTRANGEIRA: são consideradas Brasil ao ingressarem em nosso território.

Obs.4. Regras de competência TERRITORIAL:

I- Viagens NACIONAIS: a competência territorial é firmada pelo primeiro local de pouso ou de atracagem após a ocorrência do delito.

II- Viagens INTERNACIONAIS: se a embarcação ou a aeronave estão se distanciando do Brasil, a competência será firmada pelo local de SAÍDA. Já se estiverem se aproximando, a competência é fixada pelo local de CHEGADA (arts. 89 e 90, CPP).

Obs.1. Tais regras só se aplicam quando a embarcação ou a aeronave integrarem o conceito de território brasileiro.

Obs.2. Direito de passagem inocente- se a embarcação estrangeira está apenas de passagem por nosso mar territorial quando ocorre uma infração, o Brasil não irá se intrometer na apuração ou julgamento, desde que inexistam reflexos em nosso território, por força da passagem inocente (art. 3º, Lei 8.617/93).

ADVERTÊNCIA: a doutrina defende a passagem inocente para as aeronaves.

g) Competência territorial brasileira para crimes consumados no ESTRANGEIRO- como o art. 7º do CP regula a EXTRATERRITORIALIDADE, temos que encontrar o juiz no Brasil territorialmente competente para julgar um crime consumado no estrangeiro, vejamos:

g.1) O sujeito será julgado na capital do estado brasileiro onde por último tenha residido;

g.2) Se o sujeito nunca residiu no Brasil, será julgado em Brasília (art. 88, CPP).

5- Competência “ratione personae” (em razão da pessoa)

5.1- Conceito: algumas autoridades, em razão da importância do cargo ou da função desempenhada, devem ser julgadas diretamente em Tribunal, no que convencionamos chamar de FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.

Obs. É inadequado falarmos em FORO PRIVILEGIADO, afinal, revela uma ruptura da isonomia, pois o foco seria na pessoa, e não na função.

5.2- Regras de interpretação:

a) 1º regra- de acordo com o Pleno do STF (AP 937), em relatoria do Min Luís Roberto Barroso, o foro por prerrogativa exige que o crime seja praticado durante o desempenho da função (requisito temporal), bem como que diga respeito ao desempenho da função (requisito temático).

Obs. O STJ tem precedentes em sentido contrário, desconsiderando as exigências do STF.

b) 2º regra- de acordo com o STF no julgamento das ADI's 6512 e 6513, para que a CE confira foro por prerrogativa no TJ a autoridades locais, é necessário que exista SIMETRIA com a CF.

c) 3º regra- a competência do TJ e do TRF é excepcionada pela competência do TRE, para o julgamento dos crimes eleitorais.

ADVERTÊNCIA: o mesmo não ocorre com o STF e o STJ, que aglutinam competência para apreciar as infrações eleitorais.

d) 4º regra- foro por prerrogativa X deslocamento- autoridades com foro por prerrogativa nos Tribunais estaduais e regionais, ao praticarem o delito fora do estado ou da região, devem ser julgadas no seu Tribunal de origem.

e) 5º regra- foro por prerrogativa X júri- de acordo com a Súmula Vinculante 45, autoridades com foro por prerrogativa previsto na CF não vão a júri. O mesmo não ocorre quando a prerrogativa é positivada APENAS na CE.

ADVERTÊNCIA: devemos conjugar a regra 5 com a 1º regra interpretativa.

f) 6º regra- cidadão COMUM- de acordo com a Súmula 704 do STF, o cidadão comum pode ser julgado diretamente em Tribunal, ao praticar o delito junto com autoridade que goza da prerrogativa de função.

Conclusão: tal atração NÃO OFENDE direitos e garantias fundamentais.

Conclusão2. Nada impede que o judiciário determine a SEPARAÇÃO FACULTATIVA de processos, aplicando-se o art. 80 do CPP.

g) 7º regra- perpetuação no tempo da prerrogativa- com a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP, temos as seguintes soluções:

g.1) Para os CRIMES, uma vez encerrado o cargo ou o mandato, encerra-se a prerrogativa de função.

g.2) Para as ações de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, não há foro por prerrogativa em nenhum momento.

Obs.1. O mesmo STF, no julgamento pelo Pleno da AP 937, reconheceu que a renúncia ao mandato ANTES DA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS, importa na remessa dos autos ao 1º grau de jurisdição. Feita após este marco, temos a perpetuação da jurisdição.

Obs.2. O STF sinaliza a manutenção da prerrogativa de função para os crimes funcionais, mesmo encerrado o mandato, de forma a evitar as oscilações processuais, no chamado “efeito elevador”.

h) 8º regra- desvio de verba pública por PREFEITO. De acordo com o STJ, temos as seguintes soluções:

h.1) Se a verba desviada estava incorporada ao patrimônio do Município, a competência é do TJ (Súmula 209, STJ).

h.2) Quando a verba não foi incorporada e está sujeita à prestação de contas a órgão federal, a competência é do TRF (Súmula 208, STJ).

Obs. Vale lembrar que o prefeito usualmente é julgado pelo TJ (art. 29, X, CF). Todavia, ao praticar crime FEDERAL, é julgado pelo TRF (Súmula 702, STF)

5.3- Tabela do FORO POR PRERROGATIVA:

6- Competência ABSOLUTA X competência relativa

6.1- Traços distintivos:

6.1.1- Competência ABSOLUTA:

- a) Previsão constitucional;
- b) Interesse público prepondera;

c) Reconhecimento ex officio a qualquer tempo.

6.1.2- Competência RELATIVA:

- a) Previsão infraconstitucional;
- b) Interesse das partes prepondera;
- c) Passível de preclusão.

Obs.1. Prevalece na doutrina o entendimento da inaplicabilidade da Súmula 33 do STJ ao processo penal, já que a incompetência relativa também pode ser declarada ex officio.

Obs.2. De acordo com a Súmula 706 do STF, a competência por prevenção é relativa.

6.2- Enquadramento:

- a) Competência “ratione materiae”/ competência pela natureza da infração (ABSOLUTA).
- b) Competência “ratione loci” (RELATIVA)
- c) Competência “ratione personae” (ABSOLUTA)

6.3- Consequência:

- a) Diante da não alegação oportuna do vício decorrente da incompetência RELATIVA, teremos preclusão, ocasionando a prorrogação da competência.
- b) Reconhecida a incompetência, teremos os seguintes desdobramentos:

b.1) Posição DOUTRINÁRIA:

- i) Incompetência ABSOLUTA: TODOS OS ATOS DEVEM SER INVALIDADOS (decisórios e instrutórios), remetendo-se os autos ao juízo competente.
- ii) Incompetência RELATIVA- devemos aplicar o art. 567 do CPP, invalidando-se os atos decisórios e aproveitando-se os atos instrutórios.

b.2) Posição JURISPRUDENCIAL:

- i) Incompetência ABSOLUTA- aplicaremos o art. 567 do CPP, leia-se, invalidação dos atos decisórios e aproveitamento dos instrutórios.
- ii) Incompetência RELATIVA- remessa dos autos ao juiz competente, com a possibilidade de convalidação de todos os atos.

7- Conexão e continência

7.1- Conceito: são institutos que revelam interligação entre fatos e/ou sujeitos, recomendando-se julgamento em um só processo.

Obs. Com isso, teremos economia de atos processuais, bem como evitaremos decisões contraditórias.

7.2- Conexão:

7.2.1- Conceito: é a interligação entre duas ou mais infração, recomendando-se o julgamento em um só processo.

7.2.2- Modalidades de conexão (classificação- art. 76, CPP).

I- Conexão INTERSUBJETIVA- temos dois ou mais crimes praticados por duas ou mais pessoas nas seguintes circunstâncias:

a) Conexão intersubjetiva por simultaneidade- as infrações ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço.

b) Conexão intersubjetiva concursal- os sujeitos estavam previamente acordados, revelando-se um concurso de pessoas.

c) Conexão intersubjetiva por reciprocidade- OS SUJEITOS ATUAM uns contra os outros. Ex. Lesões corporais recíprocas.

ADVERTÊNCIA: a rixa NÃO É UM BOM EXEMPLO, afinal, temos crime único.

II- Conexão lógica/teleológica ou finalista- temos um crime praticado para ocultar, levar vantagem ou trazer impunidade em face de outro delito.

III- Conexão instrumental ou probatória- nela a demonstração da ocorrência de uma infração é fundamental para revelar outro delito.

7.3- Continência

7.3.1- Conceito: nela temos o fator unidade, afinal, um só crime é praticado por duas ou mais pessoas, bem como uma só conduta provoca dois ou mais resultados.

7.3.2- Modalidades de continência (classificação- art. 77, CPP)